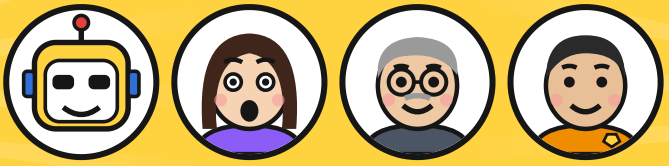
제니툰 특별편 · 노동판례툰

파견법 판례 14장면 직접고용의무 A to Z

계약서 이름이 아니라 '일하는 실제 모습'이 답을 정한다



14 영상 속 판례 쟁점	**2년** 파견기간 제한(파견법 제6조)	**10년** 고용 의사표시 청구권 시효
무기계약 직접고용 시 원칙	**전액** 파견사 임금 손익상계	**0원** 퇴직금은 공제 불가

작성 · ㈜제니엘이노베이션 | 2026.10.30

🎬 원작 영상 안내

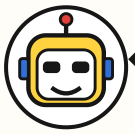
이 웹툰은 유튜브 **'김영호의 노동법튜브'** 채널의 「판례낭독 : 파견법 편 (타임라인 참조/update 2025.9.30)」(2025.10.2 게시, 24분 36초)이 낭독한 대법원 판례 요지를 쟁점별로 요약·재구성했습니다. 판례 원문은 법제처 국가법령정보센터에서 사건번호로 직접 확인했습니다.

▶ 원작 영상 보러 가기 · 📜 파견법 원문(국가법령정보센터) · ⚖️ 함께 보기: 009화 「기간제 2년, 법원은 이렇게 센다」

EP.0

오늘은 판례 낭독회

00:00 파견법 판례, 한 번에 훑기



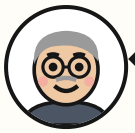
안내로봇 체키

안녕하세요, 안내로봇 체키예요! 오늘은 노동판례툰 첫 특별편. 파견법 판례 14가지 쟁점을 한자리에서 정리해요.

14개요? 파견 2년 넘기면 직접고용, 그거 하나 아니었어요?



한결 대리



그게 출발점이죠. 그런데 **사직하면? 회사가 회생에 들어가면? 정년이 지나면? 연차수당은?** 법원이 하나하나 답을 내놨어요. 원작 영상은 그 판결 요지를 차례로 읽어 주는 영상이고요.

도 노무사

현장에서 진짜 궁금했던 것들이네요. 잘 듣겠습니다.



현장 반장

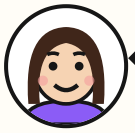
> 파견법 제6조의2(고용의무) ① 요지 — 사용사업주는 ①파견 대상이 아닌 업무에 파견근로자를 쓴 경우, ②절대금지 업무에 쓴 경우, ③2년을 넘겨 계속 쓴 경우, ④일시·간헐적 파견 기간을 넘긴 경우, ⑤무허가 업체에서 파견을 받은 경우 해당 파견근로자를 직접 고용하여야 한다.
> ② 근로자가 명시적으로 반대하거나 대통령령이 정한 정당한 이유가 있으면 적용하지 않는다.

※ 원작은 판례 요지를 낭독하는 영상입니다. 웹툰 속 대사는 판결 요지를 캐릭터 대화로 새로 쓴 것이며, 각 장면 끝에 근거 판례를 적었습니다.

EP.1

이름표는 '도급', 실제는 '파견'?

00:11~01:16 근로자파견 해당 여부 판단 기준



우리 고객사 계약서엔 분명 '**도급계약**'이라고 적혀 있거든요. 그럼 파견은 아닌 거죠?

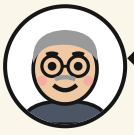
한결 대리

법원은 **계약의 이름이나 형식**에 매이지 않아요. **근로관계의 실질**을 봅니다. 기준은 다섯 가지예요.



도 노무사

① 지휘·명령 ①



윈청이 직접이든 간접이든 **일하는 방식 자체에 구속력 있는 지시**를 하나요?

도 노무사

② 사업 편입 ②

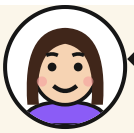
윈청 직원들과 **한 작업조로 섞여** 같이 일하나요?



현장 반장

③ 인사권 독립 ③

④ 업무 구분·전문성 ④



한결 대리

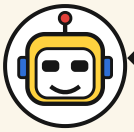
하청이 선발·인원·교육·근무·휴게시간·휴가·근태평가를 스스로 결정하나요?

계약 목적이 범위가 정해진 일이고, 원청 직원 업무와 구별되며, 전문성·기술성이 있나요?



도 노무사

⑤ 독립 조직·설비 ⑤



안내로봇 체키

하청이 계약 목적을 이룰 독립된 조직과 설비를 갖췄나요?

결론

이름표보다 현장의 실제 모습이 답을 정하는 거네요!



한결 대리

📌 **최근 사례 한 컷 — 구내식당은 파견일까? (작성자 확인)**

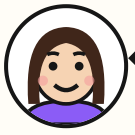
타이어 공장 구내식당 조리·배식 근로자 사건에서, 원청 영양사가 식단·작업지시서를 줬더라도 내용이 재료와 간단한 조리법 수준이고 근태·평가에 관여하지 않았으며 업무가 타이어 생산과 뚜렷이 구별된다는 이유로 **파견으로 단정하기 어렵다**고 봤습니다.

근거 · 대법원 2015.2.26. 선고 2010다106436 / 대법원 2025.9.26. 선고 2022다276369 판결

EP.2

직접고용의무는 왜 있을까

01:17~02:54 입법 취지 · 파견업체가 바뀐 경우



한결 대리

직접고용의무는 행정처분이나 벌금이랑 뭐가 달라요?

벌칙은 국가가 회사를 제재하는 거고, 직접고용의무는 **회사와 근로자 사이의 민사 관계**에 바로 의무를 지우는 거예요. 목적은 두 가지. **파견의 상용화·장기화 방지**, 그리고 **파견근로자 고용안정**.
(요지)



도 노무사

① 파견업체가 바뀌었는데요? ?



현장 반장

우리 현장은 2년 사이에 파견업체가 두 번 바뀌었어요. 그럼 기간이 리셋되나요?

② 리셋 없음 NO

아니요. 이 의무는 **원청과 근로자** 사이의 문제라 파견업체가 같을 필요가 없어요. 업체가 바뀌었다는 이유만으로 적용이 배제되지 않습니다 (특별한 사정이 없는 한).



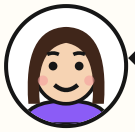
도 노무사

근거 · 대법원 2015.11.26. 선고 2013다14965 판결(파견사업주 변경), 대법원 2024.7.25. 선고 2024다211908 판결(입법 취지)

EP.3

그만뒀으면 끝 아닌가요?

02:54~04:32 사직·해고 후의 의무 · '명시적 반대'의 뜻



한결 대리

직접고용의무가 생긴 뒤에 근로자가 **파견업체를 그만두거나 해고됐다면요? 그럼 원청 의무도 사라지죠?**

원칙적으로 영향이 없어요. 이 의무는 원청과 근로자 사이 관계라서, 파견업체와의 고용관계가 유지되는 게 **전제 조건이 아니거든요.**



도 노무사

① 사직서 = 반대? ?!



현장 반장

그럼 파견업체에 사직서 낸 건 '원청에 직접고용 안 되겠다'는 뜻 아닌가요?

② 다른 얘기

법이 말하는 **명시적 반대**는 '원청에 직접고용되는 것을 분명히 거부'하는 것이에요. 파견업체를 떠나려는 사직 의사만으로는 **반대 표시로 단정할 수 없습니다**.



도 노무사

근거 · 대법원 2019.8.29. 선고 2017다219072 등 / 대법원 2025.3.27. 선고 2021다245528 판결

EP.4

원청이 회생절차에 들어가면

04:32~05:36 회생절차개시결정과 직접고용청구권



현장 반장

원청이 어려워서 **회생절차**에 들어갔대요. 그래도 직접고용을 요구할 수 있나요?

여기는 예외가 있어요. 파탄 직전 회사에 똑같은 의무를 지우면 회생이 어려워지고, 결국 **원청 직원도 파견근로자도** 고용이 불안해진다는 정책적 판단이죠.

(요지)



도 노무사

⏱️ **시점별로 정리하면**

회생개시 전

이미 생긴 직접고용청구권도 → 개시결정으로 **소멸**

회생절차 중

직접고용청구권이 **발생하지 않음**

회생절차 종결 후

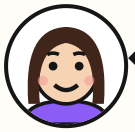
그때부터 **새로 생긴** 청구권은 행사 가능

근거 · 파견법 제6조의2 제2항, 같은 법 시행령 제2조의2 / 대법원 2023.4.27. 선고 2021다229601 판결

EP.5

안 지키면 어떻게 되나

05:36~07:34 직접고용관계 성립 · 시효 · 손해배상

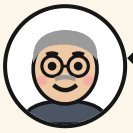


한결 대리

원청이 끝까지 직접고용을 안 하면 근로자는 어떻게 해요?

파견 2년 초과 등	직접고용의무 발생	원청 불이행	고용 의사표시 갈음 판결 청구	판결 확정 → 직접고용 성립

① 판결로 고용



도 노무사

근로자는 원청의 '고용하겠다'는 의사표시를 대신하는 판결을 구할 수 있어요. 판결이 확정되면 그때 직접고용관계가 성립합니다.

② 시효는 10년

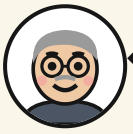
10년

이 청구권에는 상사시효 5년이 아니라 민사시효 10년이 적용돼요!



안내로봇 체키

③ 그동안의 임금은?



도 노무사

의무가 생긴 날부터 직접고용이 성립할 때까지, 직접고용됐다면 받았을 임금 상당액을 손해배상으로 청구할 수 있어요. 중간에 사직해서 일을 안 했어도 마찬가지고요.

④ 예외

다만 원청이 의무를 지켰어도 어차피 일하지 않았을 것이 분명하면, 손해와 인과관계가 없어 청구할 수 없대요.



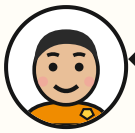
한결 대리

근거 · 대법원 2015.11.26. 선고 2013다14965 / 대법원 2024.7.25. 선고 2024다211908 / 대법원 2024.3.12. 선고 2019다223303 판결

EP.6

직접고용, 계약직으로 해도 되나

07:34~09:45 무기계약 원칙 · 기간제 예외 · 증명책임



현장 반장

원청이 직접고용은 해 주는데 **1년짜리 계약직으로 하겠대요. 이것도 괜찮은 건가요?**

원칙은 **기간을 정하지 않은 근로계약(무기계약)**이에요. 그래야 법 취지가 살죠.



도 노무사

① 예외가 되는 경우

- 직접고용을 요구할 수 있다는 걸 **알면서도** 근로자가 기간제를 원한 경우
- 원청의 같은·유사 업무 근로자가 **대부분 기간제**여서 처음부터 무기계약을 기대하기 어려운 경우

② 증명은 누가? 원청

그런 **특별한 사정은 원청(사용사업주)이 증명해야 해요.**



도 노무사

⚠️ **특별한 사정 없이 기간제로 계약했다면**

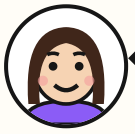
직접고용의무를 **완전히 이행한 것으로 보기 어렵고**, 계약 중 **기간을 정한 부분은 강행규정 위반으로 무효**가 될 수 있습니다. 기간 만료를 이유로 한 갱신 거절도 다툼의 대상이 됩니다.

근거 · 대법원 2022.1.27. 선고 2018다207847 판결

EP.7

이미 받은 월급은 배야 할까

09:45~11:40 손익상계 · 퇴직금은 별도



한결 대리

직접고용이 안 된 기간에도 근로자가 파견업체 소속으로 원청에서 계속 일했다면요? 파견업체한테 받은 월급은 어떻게 돼요?

원청이 물어 줄 손해배상에서 **파견업체가 준 임금 등은 공제(손익상계)**해요. 그것도 **항목을 가리지 않고 전액**.



도 노무사

① 항목 맞추기 안 됨 — **전액**



현장 반장

근로자가 기본급 차액만 청구했다고, 파견업체 기본급만 빼는 게 아니라는 거죠?

② 퇴직금은 예외 — **0원**

퇴직금은 **후불임금 + 사회보장 + 공로보상** 성격이고 발생 시점·계산법도 달라요. 그래서 임금 상당 손해배상에서는 **빼지 않고**, 나중에 원청에 **퇴직금을 청구할 때** 공제합니다.



도 노무사

공제 O	공제 X	나중에
파견업체가 준 임금·수당 등 전액	파견업체가 준 퇴직금(임금 손해에서)	원청 상대 퇴직금 청구 때 공제

근거 · 대법원 2024.3.12. 선고 2019다223303 / 대법원 2024.7.25. 선고 2024다211908 / 대법원 2024.7.25. 선고 2020다287921 판결

EP.8

일을 못 했던 기간은?

11:40~13:39 근로 미제공 기간의 손해배상



현장 반장

저는 직접고용 문제로 다투다 파견업체에서 해고돼서 한동안 일을 못 했어요. 그 기간은 어떻게 되나요?

일을 안 한 기간도 청구할 수 있어요. 다만 근로자가 **'일 못 한 게 원청의 직접고용의무 불이행 때문'**임을 증명해야 하죠. 판단은 구체적 사유·경위와 **양쪽의 태도**를 함께 봅니다.



도 노무사

✅ **원칙적으로 '원청 탓'으로 보는 경우**

- 파견업체에서 **해고**된 경우
- 파견업체가 바뀌면서 **고용승계가 안 된** 경우
- 파견업체 **정년**에 도달한 경우

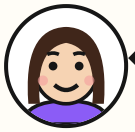
※ 다만 원청이 의무를 지켰더라도 근로자가 일하지 않았을 것으로 평가되는 예외적 경우는 다르게 볼 수 있습니다.

근거 · 대법원 2024.3.12. 선고 2019다223303 / 대법원 2025.3.27. 선고 2021다245528 판결

EP.9

연차수당도 받을 수 있나

13:39~15:36 연차휴가미사용수당 상당 손해배상



손해배상에 연차수당도 들어가요?

한결 대리

들어갈 수 있어요. 다만 손해 증명책임은 근로자에게 있어서, 생긴 연차일수에서 쓴 일수를 뺀 날짜를 증명해야 해요.



도 노무사

① 쓴 날을 모를 땐

- 청구 기간 **이전** 파견 시절 사용 일수
- 원청의 같은·유사 업무 직원들이 쓴 **평균 일수**
- 그 밖의 적당한 **간접사실**

→ 이런 방법으로 증명해도 충분

② 사용촉진을 했던 회사라면

제61조

원청이 근로기준법 제61조 연차사용촉진을 실제로 해 왔고, 직접고용됐다면 촉진을 받고도 스스로 안 썼을 것이 분명하면 연차수당 상당 손해는 청구 불가예요.



도 노무사

근거 · 대법원 2025.3.27. 선고 2021다245528 판결

EP.10

정년이 지나면

15:36~16:48 사용사업주 정년 도달과 직접고용의무



저희 현장엔 나이 많은 분들도 많아요. 원청 정년이 지나면 어떻게 돼요?

현장 반장

직접고용의무는 특별한 사정이 없으면 원청 정년이 지나면서 소멸해요. 직접고용은 원칙적으로 무기계약이니, 원청 단체협약의 정년 조항이 그 근로조건이 되는 셈이죠.



도 노무사

📌 **정리**

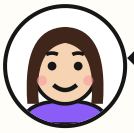
- 원청 정년 이후 기간에 대해서는 직접고용의무 불이행 **손해배상 책임도 인정되지 않음**
- 정년이 이미 지난 사람에게 고용 의사표시를 명하는 판결도 **할 수 없음**(작성자 확인 사례)

근거 · 대법원 2024.3.12. 선고 2019다223303 / 대법원 2023.4.13. 선고 2021다310484 판결

EP.11

비교할 직원이 없을 때 근로조건

16:48~18:41 동종·유사 업무 근로자가 없는 경우



직접고용하면 근로조건은 어떻게 정해요? 원청에 같은 일을 하는 직원이 아예 없다면요?

한결 대리

파견법 제6조의2 ③ 같은·유사 업무 근로자가 있으면 → 그 근로자의 취업규칙 등 근로조건 / 없으면 → 해당 파견근로자의 기존 근로조건보다 낮아져서는 안 됨

1단계	기존 조건 아래로	2단계	원청이 파견을	3단계
자치적 형성	못 내림	법원이 정함	부인해 협의 불발 시	기존 근로조건

법원이 보는 것

- 일의 **내용과 가치**
- 원청의 **고용형태·직군별 임금체계**
- 파견법 취지, **공평의 관념**
- 원청이 먼저 직접고용한 **다른 파견근로자**의 조건

신중함

본래 당사자가 정할 걸 법원이 대신 정하는 거라, 한쪽이 원치 않는 조건을 불합리하게 강요하지 않도록 신중해야 한대요. 그래도 못 찾으면 기존 근로조건을 적용합니다.



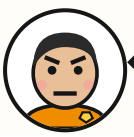
도 노무사

근거 · 대법원 2024.3.12. 선고 2019다222829 / 대법원 2025.2.13. 선고 2021다245542 / 대법원 2025.9.26. 선고 2022다276369 판결

EP.12

임금 차별, 원청도 책임진다

18:41~20:34 사용사업주의 차별 불법행위 책임



같은 라인에서 같은 일 하는데 원청 직원보다 월급이 한참 적어요. 그건 파견업체 문제 아닌가요?

현장 반장

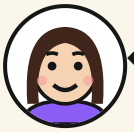
> 파견법 제21조 ① 파견사업주와 사용사업주는 파견근로자라는 이유로 같은·유사 업무 근로자에 비해 차별적 처우를 해서는 안 된다. ② 차별을 받은 파견근로자는 노동위원회에 시정을 신청할 수 있다.

원청도 책임질 수 있어요. 같은·유사 업무란 걸 알았거나 알 수 있었는데 파견근로자 임금 결정에 관여·영향력을 행사해 합리적 이유 없이 적게 받게 했다면 민법 제750조 불법행위예요.



도 노무사

배상액 — **차액**



한결 대리

차별이 없었다면 받았을 적정 임금 – 실제 임금의 차액이요.

'합리적 이유 없음'이란

달리 대할 필요성이 없거나, 필요해도 방법·정도가 적정하지 않은 경우. 업무의 내용·범위·권한·책임으로 따집니다. 불법파견에도 똑같이 적용돼요.



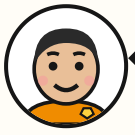
도 노무사

근거 · 대법원 2020.5.14. 선고 2016다239024 등 / 대법원 2023.4.27. 선고 2021다229601 판결

EP.13

정년 지난 파견근로자의 차별

20:34~23:32 비교대상과 손해 산정



현장 반장

원청 정년이 지났는데도 계속 일하는 파견근로자도 차별 문제를 따질 수 있나요?

네, 정년이 지난 뒤 근로를 제공한 경우에도 위 법리가 적용돼요. 문제는 누구와 비교하느냐죠.



도 노무사

🔎 비교대상 근로자 고르는 순서

1순위

원청에서 **정년이 지나서도** 같은·유사 업무를 하는 **정규직**

2순위

정년퇴직 후 **촉탁직 등 기간제**로 재고용되어 같은·유사 업무를 하는 근로자

3순위

정년 전의 같은·유사 업무 근로자 — 단, **정년이 지났다는 사정**을 합리적 이유 판단에 반영

💰 3순위로 비교할 때 기준 임금

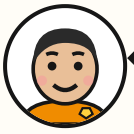
정년 전 직원의 임금이 아니라, **원청이 정년 지난 사람을 채용했다면 줬을 적정 임금**입니다. 업무 내용·범위·권한·책임, **동종 사업장 관행**, 그리고 원청이 다른 업무에서라도 정년퇴직자를 일시 고용했다면 **퇴직 전후 임금의 차이와 비율**을 종합해 산정합니다.

근거 · 대법원 2023.4.27. 선고 2021다229601 / 대법원 2024.3.12. 선고 2019다223303 판결

EP.14

안전은 원청도 챙겨야

23:32~ 사용사업주의 보호의무·안전배려의무



현장 반장

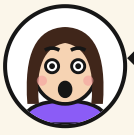
마지막으로 제일 중요한 거요. 현장에서 다치면 원청은 계약 당사자가 아니니까 상관없나요?

파견관계에서는 특별한 사정이 없으면 원청이 파견근로자의 안전을 배려할 의무를 진다는 묵시적 약정이 있다고 봐요. 직접 근로계약이 없어도 그 의무 위반으로 다쳤다면 원청에 손해배상을 청구할 수 있습니다.



도 노무사

① 계약책임 !



한결 대리

계약이 없는데 계약상 의무라니, 꽤 강하네요!

② 시효도 다르다 제766조 X

그래서 불법행위의 단기시효(민법 제766조 제1항, 안 날부터 3년)가 아니라 채무불이행 시효가 적용돼요.



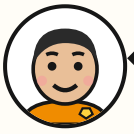
도 노무사

근거 · 대법원 2013.11.28. 선고 2011다60247 판결

EP.15

그럼 우리 현장은?

파견·도급 운영사 관점의 시사점 (작성자 정리)



현장 반장

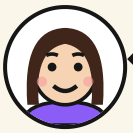
반장으로서 정리하면, 결국 현장 운영 방식이 모든 걸 가르네요.

맞아요. 파견·도급 운영사와 고객사가 함께 챙겨야 할 포인트를 네 것으로 정리했어요.



도 노무사

① 도급은 도급답게



한결 대리

작업지시는 **우리 현장관리자**를 통해서, 근태·평가·교육도 **우리가 결정**. 원청 직원과 **섞인 작업조**는 피해야 겠어요.

② 2년 시계 관리

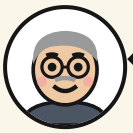
2년

파견업체를 바꿔도 시계는 **리셋 안 됨**. 근로자별 **누적 파견기간**을 업체 교체와 무관하게 관리해야 해요.



현장 반장

③ 직접고용 설계



도 노무사

직접고용으로 전환할 땐 **무기계약이 원칙**. 기간제로 하려면 근거를 **문서로 남겨 둬야** 해요(증명책임은 원청).

④ 차별·안전

같은·유사 업무 직원과의 **임금 차이 근거**, 그리고 **안전교육·보호구·위험성평가**는 원청도 함께 책임져요.



안내로봇 체키

NUMBERS

한눈에 보는 숫자

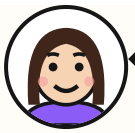
이야기 속 핵심 수치 6

2년 파견기간 제한 초과 시 직접고용의무	**10년** 고용 의사표시 청구권 민사시효	**5가지** 파견 판단 요소
전액 파견사 임금 손익상계	**제61조** 연차사용촉진 시 수당 청구 제한	**제750조** 원청의 임금 차별 불법행위 책임

CHECK

파견·도급 리스크 점검표

고객사·운영사 공용 (작성자 제안)



한결 대리

우리 회사·고객사는 뭘 점검하면 될까요?

'계약서에 뭐라고 썼나'보다 '현장에서 실제로 누가 지시하나'부터 보세요.



도 노무사

- [ ] 도급 현장에서 원청 직원이 하청 근로자에게 **직접 작업지시**(메신저·구두 포함)를 하고 있지 않은가
- [ ] 하청 근로자의 **선발·인원·근태·휴가·평가**를 하청이 독자적으로 결정하는가
- [ ] 원청 직원과 하청 근로자가 **한 작업조**로 섞여 같은 일을 하지 않는가
- [ ] 파견근로자별 **누적 파견기간**을 파견업체 교체와 무관하게 관리하는가
- [ ] 파견 대상 업무(시행령 별표)·**절대금지 업무**·허가 여부를 계약 전에 확인했는가
- [ ] 직접고용 전환 시 **무기계약 원칙**을 지키고, 기간제라면 근거를 문서로 남겼는가
- [ ] 같은·유사 업무 직원과의 **임금 차이에 합리적 이유**를 설명할 수 있는가
- [ ] 파견근로자 **안전교육·보호구·위험성평가**를 원청이 함께 챙기고 있는가

※ 위 점검표는 ㈜제니엘이노베이션이 정리한 실무 제안이며 법률 자문이 아닙니다. 구체적 사안은 노무·법률 전문가 검토를 받으세요.

SUMMARY

흐름 정리

판단 → 의무 발생 → 예외 → 효과 → 근로조건 → 차별·안전

⚖️ 파견인가?

- 이름 말고 **실질** 5요소
- 업체 바뀌어도 **리셋 없음**

🚪 예외

- 사직 ≠ 명시적 반대
- **회생** 중엔 청구권 소멸
- 원청 **정년** 지나면 소멸

💰 효과

- 판결로 고용, 시효 **10년**
- 임금 상당 손배, 파견사 임금 **전액 공제**

🤝 조건·차별·안전

- **무기계약** 원칙
- 비교 직원 없으면 자치 → 법원 → 기존 조건

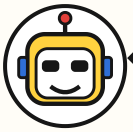
- 퇴직금은 공제 X, 연차는 증명 필요

- 원청도 **차별·안전** 책임

EPILOGUE

계약서보다 현장

법은 이름표가 아니라 실제를 본다



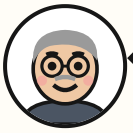
오늘 판례 14장면, 한 줄로 줄이면요? '계약서보다 현장이 먼저'예요.

안내로봇 체키

파견업체가 바뀌어도, 사직해도, 시계는 계속 간다는 게 제일 놀라웠어요.



한결 대리



그래서 운영사는 지시 체계·기간 관리·근로조건 근거를 평소에 기록해 두는 게 최고의 예방이에요.

도 노무사

현장은 우리가 지킵니다. 원칙대로 운영하면 고객사도 근로자도 안심이죠!



현장 반장

'기초가 튼튼해야 집이 무너지지 않는다 — 원칙대로 쌓은 운영이 분쟁을 막는다'

끝까지 읽어 주셔서 감사합니다 🙏

작성 · ㈜제니엘이노베이션

원작 · 유튜브 '김영호의 노동법튜브' 「판례낭독 : 파견법 편 (타임라인 참조/update 2025.9.30)」(2025.10.2) — https://youtu.be/mmndsuBpZp0 이 낭독한 판례 요지를 쟁점별로 요약·재구성했습니다. 영상의 문장을 그대로 옮기지 않았으며, 원작의 저작권은 해당 채널에 있습니다.

법령 · 파견근로자 보호 등에 관한 법률 제6조의2(고용의무), 제21조(차별적 처우의 금지 및 시정 등), 근로기준법 제61조, 민법 제750조·제766조 — 법제처 국가법령정보센터(조회 2026.10.30)

판례 · 대법원 2010다106436(2015.2.26.), 2013다14965(2015.11.26.), 2011다60247(2013.11.28.), 2017다219072 등(2019.8.29.), 2016다239024 등(2020.5.14.), 2018다207847(2022.1.27.), 2021다310484(2023.4.13.), 2021다229601(2023.4.27.), 2019다222829·2019다223303(2024.3.12.), 2024다211908·2020다287921(2024.7.25.), 2021다245542(2025.2.13.), 2021다245528(2025.3.27.), 2022다276369(2025.9.26.)

※ 등장인물은 가상의 캐릭터입니다. 판례 요지는 원문을 바탕으로 쉽게 풀어 쓴 것이며 법률 자문이 아닙니다. 영상에 사건번호가 나오지 않아, 사건번호는 작성자가 판결 요지와 대조해 확인했습니다.